Radiance mutuelle
groupe malakoff humanis

Entreprises Santé +

Frais de santé

CONDITIONS GENERALES N°23880

Radiance Mutuelle

Edition octobre 2025

Sommaire

Lexique 3

PARTIE 1. REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS CONTRATS 6

Titre 1. Dispositions relatives à la vie du contrat 6
- 1.1. Caractère de l'adhésion et nature du contrat 6
- 1.2. Objet du contrat 6
- 1.3. Date d'effet, durée, renouvellement et résiliation du contrat 6
- 1.4. Obligations d'informations du *souscripteur* 7
- 1.5. Révision du contrat 8

Titre 2. Dispositions relatives à l'affiliation 10
- 2.1. Conditions et formalités d'affiliation 10
- 2.2. Renonciation aux affiliations facultatives 11
- 2.3. Cessation de l'affiliation 11

Titre 3. Dispositions relatives aux garanties 12
- 3.1. Objet des garanties 12
- 3.2. Prise d'effet et cessation des garanties 12
- 3.3. Les prestations 13
- 3.4. Règlement des prestations 15

Titre 4. Maintien des garanties 17
- 4.1. En cas de suspension du contrat de travail 17
- 4.2. En cas de cessation du contrat de travail (portabilité) 17
- 4.3. En cas de rupture du contrat de travail (Maintien individuel des garanties aux personnes anciennement salariées et *ayants droit* de personnes salariées décédées) 17

Titre 5. Cotisations 18
- 5.1. Montant et structures des cotisations 18
- 5.2. Modalités de paiement 18
- 5.3. Défaut de paiement 19

Titre 6. Références légales 20
- 6.1. Fausse déclaration 20
- 6.2. Déchéance 20
- 6.3. Prescription 20
- 6.4. Subrogation 21
- 6.5. Réclamation - Médiation 21
- 6.6. Juridiction compétente 21
- 6.7. Protection des données à caractère personnel 21
- 6.8. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 23
- 6.9. Autorité de contrôle 23

Titre 7. Pièces justificatives 24
- 7.1. Pièces nécessaires à l'affiliation 24
- 7.2. Pièces nécessaires au paiement des prestations 24

PARTIE 2. REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT *SOCLE* 25

PARTIE 3. REGLES SPECIFIQUES AUX CONTRATS *SURCOMPLEMENTAIRES* 26

PARTIE 4. SERVICES 27

Lexique

Pour plus de clarté, les termes souvent utilisés dans le contrat sont en italiques et sont définis dans ce lexique :

PRINCIPAUX TERMES UTILISÉS :

Assisteur	Auxia Assistance, Société anonyme au capital de 1 780 000 € - entreprise régie par le Code des assurances - immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 733 761 - siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris.
Assureur	Radiance Mutuelle, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 483 747 333 - siège : 95 rue Vendôme - 69006 Lyon. Mutuelle membre du groupe Malakoff Humanis. Le contrat est régi par le Code de la mutualité. Dans la suite du texte, le terme « membre participant » est remplacé par « personne *assurée* ».
Souscripteur	Le signataire du contrat qui bénéficie aux personnes salariées et anciennement salariées (bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité).
Catégorie assurée	L'ensemble des personnes salariées du *souscripteur* qui appartient à la *catégorie assurée* définie aux conditions particulières.
Personne assurée	La personne salariée ou anciennement salariée du *souscripteur* qui bénéficie des garanties et appartient à la *catégorie assurée*.
Ayants droit	Les autres personnes qui bénéficient des garanties en leur qualité : ▪ de conjoint(e) : – l'époux(se) de la *personne assurée*, non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e) ; – le(la) partenaire de la personne assurée lié(e) par un pacte civil de solidarité (PACS) ; – le(la) concubin(e) qui vit en couple, de manière stable et continue, avec la *personne assurée*, sous réserve qu'ils soient, tous les deux libres de tout engagement (mariage ou PACS). ▪ d'enfants à charge : Les enfants de la *personne assurée* ou ceux de son(sa) conjoint(e) qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : – être âgés de moins de 21 ans ; – bénéficier d'un régime de *Sécurité sociale* ; – être fiscalement à la charge de la *personne assurée,* c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que la *personne assurée* déduit fiscalement de son revenu global. La limite d'âge est portée à 28 ans pour ceux qui remplissent l'une des conditions suivantes : – poursuivre leurs études et ne pas disposer de ressources propres qui proviennent d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; – suivre une formation en alternance ou se trouver sous contrat d'apprentissage ; – être inscrits à France Travail comme primo-demandeurs d'emploi ou effectuer un stage préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré. Les limites d'âge sont supprimées pour ceux qui bénéficient d'une allocation en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) option « invalidité », sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant les limites d'âge prévues ci-dessus.

Contrat socle	Le contrat collectif responsable à **adhésion obligatoire** qui intervient immédiatement après la *Sécurité sociale* et avant les éventuels *contrats surcomplémentaires*.
Contrat surcomplémentaire à adhésion obligatoire	Le contrat collectif *surcomplémentaire* non-responsable à **adhésion obligatoire**. Si le contrat est souscrit, il intervient après la *Sécurité sociale* et *le contrat socle*.
Contrat surcomplémentaire à adhésion facultative	Le contrat collectif *surcomplémentaire* non-responsable à **adhésion facultative**. Si le contrat est souscrit, il intervient après la *Sécurité sociale*, *le contrat socle* et l'éventuel contrat *surcomplémentaire* à adhésion obligatoire.

AUTRES TERMES UTILISÉS

Accident	Toute atteinte à l'intégrité physique, non intentionnelle et qui provient de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure à *la personne assurée* ou à ses *ayants droit*.
Actes	Les *actes* pris en considération sont ceux : ▪ référencés par la *Sécurité sociale* aux *nomenclatures* qui définissent les *actes*, produits et prestations pris en charge et leurs conditions de remboursement. ▪ non référencés par la *Sécurité sociale* aux *nomenclatures* mais expressément prévus aux conditions particulières qui sont prescrits et pratiqués par un professionnel de santé diplômé d'État dans sa spécialité et qui dispose d'un numéro au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS).
Base de remboursement de la Sécurité sociale (BR)	Le tarif qui sert de base de calcul à la *Sécurité sociale* pour rembourser les frais médicaux. Les *BR* sont consultables sur le site ameli.fr.
Communication dématérialisée	L'*assureur* communique progressivement de façon dématérialisée au *souscripteur* et aux *personnes assurées,* via leur Espace Client ou par email, pour la gestion de leur contrat ou de leur affiliation. Le *souscripteur* et/ou *la personne assurée* peuvent demander à tout moment à revenir à une communication exclusivement sous format papier en contactant l'*assureur*.
Déclaration sociale nominative (DSN)	La *DSN* est un fichier mensuel centralisé produit à partir de la paie et destiné à communiquer des informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des personnes salariées aux organismes et administrations concernées.
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée	Les dispositifs prévus par une ou plusieurs conventions nationales signées par l'union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM) et au moins une des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé, qui ont pour objet la maitrise de leurs dépassements d'honoraires : option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-ACO spécialité d'anesthésie, de chirurgie ou de gynécologie-obstétrique). Les professionnels de santé conventionnés qui exercent en secteur 2 ou titulaires d'un droit de dépassement qui ont choisi un de ces dispositifs sont consultables sur annuairesante.ameli.fr.
Franchise	La *franchise* est une somme déduite par la *Sécurité sociale* de ses remboursements sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
Montant remboursé par la Sécurité sociale (MR)	Ce montant est calculé ainsi : [*Base de remboursement* (*BR*)] x [Taux de remboursement appliqué par la *Sécurité sociale*].
Nomenclature	La Codification des *actes* et des médicaments qui donne lieu à un remboursement de la *Sécurité sociale*.

Notice d'information	Le document rédigé par l'*assureur* et remis aux *personnes assurées* par le *souscripteur* qui définit les garanties souscrites, les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de *sinistre*.
Parcours de soins coordonnés	L'obligation pour toute personne de plus de 16 ans de passer par son médecin traitant avant toute consultation d'un médecin spécialiste à l'exception des cas suivants : ▪ en cas d'urgence ; ▪ d'éloignement du domicile ; ▪ lorsqu'un accès direct à un spécialiste est autorisé : – ophtalmologue ; – gynécologue ; – stomatologue ; – psychiatre et neuropsychiatre pour toute personne âgée de moins de 26 ans.
Participations forfaitaires	**1.***Participation forfaitaire* : Montant forfaitaire non remboursé par la *Sécurité sociale* qui concerne les consultations, les *actes* des médecins, les *actes* biologiques et les *actes* radiologiques. **2.***Participation forfaitaire* « *actes* lourds » *Ticket modérateur* forfaitaire appliqué sur les *actes* supérieurs au montant fixé par l'État et dont le coefficient est égal ou supérieur à 60. Cette *participation forfaitaire* est remboursée par l'*assureur*.
Plafond annuel de la Sécurité sociale	Le *plafond annuel de la Sécurité sociale* (PASS) est un montant de référence, fixé par les pouvoirs publics et qui évolue chaque année au 1er janvier. Il est utilisé pour le calcul du montant des cotisations. Son évolution est consultable sur www.securite-sociale.fr.
Reste à charge	La part des dépenses de santé qui reste à la charge de la *personne assurée et* de ses *ayants droit* après le remboursement de la *Sécurité sociale* et de l'*assureur*.
Secteur conventionné	L'ensemble des professionnels de santé qui a adhéré à la convention passée entre leurs représentants et la *Sécurité sociale* et qui pratique des tarifs contrôlés. À l'intérieur de ce *secteur conventionné*, les professionnels du secteur 1 s'engagent à respecter les bases de remboursement de la *Sécurité sociale*. Ceux du secteur 2 sont autorisés par convention à dépasser les *bases de remboursements* de la *Sécurité sociale*.
Secteur non conventionné	L'ensemble des professionnels de santé qui n'a pas adhéré à la convention passée entre leurs représentants et la *Sécurité sociale* et qui pratique des tarifs libres. Le remboursement des *actes* par la *Sécurité sociale* est alors effectué sur une base minorée.
Sécurité sociale (régime obligatoire)	Régime général ou local de *Sécurité sociale* française dont dépendent la *personne assurée* et ses *ayants droit.*
Sinistre	La survenance des soins.
Support durable	Tout instrument qui permet à la personne de recevoir des informations qui lui sont personnellement adressées, de les stocker pour les consulter par la suite durant une période adaptée à leur finalité et qui sont reproduites à l'identique.
Ticket modérateur (TM)	La participation de la *personne assurée et de ses ayants droit* aux tarifs définis par la *Sécurité sociale* pour rembourser les frais médicaux. Cette participation peut être réduite, majorée ou supprimée dans certains cas mentionnés au Code de la sécurité sociale. Le *ticket modérateur* est égal à la différence entre la *BR* et le *MR*.

Partie 1. Règles générales communes aux différents contrats

Titre 1. Dispositions relatives à la vie du contrat

1.1. Caractère de l'adhésion et nature du contrat

Les présentes conditions générales concernent l'ensemble des contrats collectifs, *socle* ou *surcomplémentaires*, à adhésion obligatoire ou facultative, solidaires, responsable ou non-responsable.

La nature du contrat souscrit et le caractère de l'adhésion (*socle* ou surcomplémentaire, à adhésion obligatoire ou facultative, responsable ou non-responsable) sont précisés aux conditions particulières.

Ces contrats relèvent des branches d'activité 1 (*Accidents*) et 2 (Maladie).

Les *contrats surcomplémentaires* sont juridiquement distincts du *contrat socle* et **peuvent être souscrits uniquement en complément de celui-ci.**

1.2. Objet du contrat

Le contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'*assureur* accorde aux *personnes assurées,* telles que définies aux conditions particulières, le remboursement de tout ou partie de frais de santé à hauteur des garanties souscrites et dans la limite de la dépense réellement engagée.

Il se compose des présentes conditions générales, des éventuelles annexes et des conditions particulières.

Le *contrat socle* ouvre droit à des garanties d'assistance, assurées par *l'assisteur.* Les conditions générales valant notice d'information de l'*assisteur* sont jointes au présent contrat.

1.3. Date d'effet, durée, renouvellement et résiliation du contrat

1.3.1. Date d'effet, durée

Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières sous réserve qu'il soit retourné signé à l'*assureur* dans les 2 mois à compter de sa date d'émission.

Il est souscrit pour une période qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a pris effet.

1.3.2. Renouvellement

Le contrat se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année pour des périodes successives d'1 an.

1.3.3. Résiliation / Dénonciation

Par le *souscripteur*

Lors de la 1re année de souscription, le *souscripteur* peut résilier le contrat et adresser sa demande à l'*assureur* 2 mois au moins avant la date de renouvellement, soit au plus tard le 31 octobre (effet au 31 décembre minuit).

Après expiration d'un délai d'1 an à compter de la souscription, le *souscripteur* peut résilier le contrat sans frais ni pénalités à tout moment. Cette résiliation prend effet 1 mois après la réception par *l'assureur* de la notification du *souscripteur.*

Dans les deux cas, la résiliation est effectuée, au choix du *souscripteur* soit :

- par lettre ou tout autre *support durable* ;
- par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'*assureur* ;
- par acte extrajudiciaire ;
- le cas échéant, par un mode de communication à distance identique à celui utilisé lors de la souscription du contrat ;
- directement sur le site internet radiance.fr.

Le destinataire confirme par écrit au *souscripteur* la réception de la demande de résiliation.

Si le *souscripteur* souhaite résilier le contrat pour souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel assureur, celui-ci effectue pour le compte du *souscripteur* qui souhaite le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au contrat. Les assureurs intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture des *personnes assurées* durant la procédure.

Par la *personne assurée*

Dans le cadre du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative*, la *personne assurée* peut dénoncer son affiliation et celle de l'ensemble de ses *ayants droit*.

Dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* avec affiliation facultative des *ayants droit,* elle peut également dénoncer l'affiliation de l'ensemble de ses *ayants droit.*

Dans les deux cas, la dénonciation peut être effectuée au cours de la 1re année d'affiliation :

- dans un délai d'1 mois qui suit la réception de la *notice d'information* ou de la *notice* additive établie en cas de modification apportée à ses droits et obligations ;
- au plus tard le 31 octobre de la première année d'affiliation (effet au 31 décembre minuit).

À compter d'1 an d'affiliation au contrat, la dénonciation peut être effectuée à tout moment selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus pour le *souscripteur* (effet un mois de date à date à compter de la réception).

Une nouvelle affiliation au contrat est possible à l'issue d'un délai de 2 années civiles qui suit la dénonciation.

Par l'*assureur*

Dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire*, l'*assureur* peut résilier le contrat tous les ans par lettre recommandée envoyée au *souscripteur* au moins 2 mois avant la date de renouvellement, soit au plus tard le 31 octobre.

La résiliation du *contrat socle* entraine automatiquement la résiliation du *contrat surcomplémentaire* à adhésion obligatoire.

Le *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* perdure tant que le *contrat socle* est en vigueur.

1.4. Obligations d'informations du *souscripteur*

1.4.1. Obligations générales

Le *souscripteur* doit :

- adresser à l'*assureur* un exemplaire du contrat dûment signé ;
- s'acquitter de la cotisation ;
- s'engager à remettre à chacune des *personnes assurées*, la *notice d'information*, ses additifs, le bulletin d'affiliation qui leur permet de déclarer leurs *ayants droit* et le cas échéant le choix d'options.

1.4.2. Obligations déclaratives

Important

Le *souscripteur* s'engage à utiliser la fiche de paramétrage de la *DSN* transmise par l'*assureur* et à corriger les anomalies de la *DSN* relevées dans le compte rendu métier (CRM) mis à sa disposition.

Les éléments suivants doivent être fournis par les flux mensuels *DSN*.

À défaut, sur demande de l'*assureur*, le *souscripteur* fournit les informations comme indiqué ci-après.

À la souscription du contrat

Le *souscripteur* doit adresser à l'*assureur* dans un délai maximum de 30 jours après la date d'effet du contrat :

- la liste nominative de ses effectifs et indiquer pour chaque personne salariée ses nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance et situation familiale. Il doit également préciser si :
  - le contrat de travail est suspendu et indiquer la date d'effet et le motif de la suspension ;
  - les personnes anciennement salariées bénéficient de la portabilité.
- les bulletins d'affiliation remplis et signés par la *personne assurée* (sauf dispense d'affiliation).

En cours de contrat

À savoir

Le *souscripteur* doit déclarer les mouvements de ses effectifs qui entrent et sortent de la *catégorie assurée* et signaler toutes les modifications de situation professionnelle et familiale qui ont un impact sur le contrat.

Les éléments ci-dessous mentionnés doivent être fournis par les flux mensuels *DSN*.

À défaut de déclaration par les flux *DSN*, le *souscripteur* doit dans un délai de 30 jours :

- transmettre à l'*assureur*, à la fin de chaque exercice civil et au plus tard au 31 janvier qui suit, la liste nominative de ses effectifs qui précise : leurs nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, numéro d'immatriculation à la *Sécurité sociale*, situation familiale, date d'entrée et de sortie dans l'exercice ;
- informer de la suspension des contrats de travail des personnes salariées éligibles au maintien des garanties ;
- informer de la cessation des contrats de travail et du motif de celle-ci pour les personnes salariées éligibles au maintien des garanties prévues à l'article 4.2. (En cas de cessation du contrat de travail (portabilité)) ;
- informer du décès des personnes salariées ;
- s'assurer que les bulletins d'affiliation soient remplis et signés par la totalité des nouvelles personnes salariées, excepté en cas de dispense d'affiliation ;
- signaler toutes les modifications de situation professionnelle et familiale des personnes salariées.

Si les éléments d'affiliation ne sont pas transmis à l'*assureur* dans le délai de 30 jours qui suit la date de l'évènement ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après l'accord exprès de l'*assureur*.

Le *souscripteur* doit informer immédiatement l'*assureur* afin de maintenir, d'adapter ou de résilier le contrat en cas de circonstances nouvelles, dans les conditions prévues à l'article 1.5.3. (Évolution du risque assuré).

1.4.3. Territorialité

L'activité de l'entreprise souscriptrice est réputée s'exercer en France hexagonale (y compris la Corse et les départements et régions d'outre-mer (DROM)).

1.5. Révision du contrat

1.5.1. Évolutions législatives ou réglementaires

En cas d'évolution législative, réglementaire et/ou de l'intervention du régime de la *Sécurité sociale*, le contrat peut être modifié en cours d'année.

Les nouvelles conditions de garanties et/ou de cotisations prennent alors effet à la date mentionnée sur la notification de la modification.

Jusqu'à la date d'effet de cette notification, les dispositions antérieures continuent à s'appliquer sauf si les nouvelles dispositions sont d'ordre public et donc d'application immédiate.

Lorsque le contrat souscrit est responsable, l'avenant proposé par l'*assureur* qui vise à le mettre en conformité avec les règles relatives aux contrats solidaires et responsables est réputé accepté par le *souscripteur* à défaut d'opposition écrite de celui-ci dans un délai de 30 jours.

L'avenant proposé entre au plus tôt en vigueur après expiration du délai de 30 jours.

Par ailleurs, en cas d'instauration ou de modification de taxes, contributions ou charges de toute nature assises sur les cotisations, l'*assureur* pourra réviser d'autant les cotisations toutes taxes comprises (TTC) à compter de la date d'effet retenue par les Pouvoirs Publics.

1.5.2. Évolution des résultats des contrats Entreprises Santé +

Les taux des cotisations peuvent évoluer au 1er janvier de chaque année sur décision du conseil d'administration.

Cette évolution tient compte de l'évolution de la consommation médicale, des résultats de la gamme Entreprises Santé + ou de votre contrat et de l'évolution du *plafond annuel de la Sécurité sociale*.

L'*assureur* informe le *souscripteur* du changement de taux de cotisations avant le 31 octobre.

Au cours des 2 mois qui suivent, le *souscripteur* a la possibilité de résilier le contrat au 31 décembre conformément aux modalités décrites à l'article 1.5.4. (Modalités de révision).

1.5.3. Évolution du risque assuré

L'*assureur* peut demander au *souscripteur* le paiement d'une cotisation exceptionnelle, **en cas d'aggravation du risque dans les cas suivants, qui ont notamment un impact sur le coût de la portabilité** :

- toute diminution des effectifs (procédures de licenciement, fins de contrat à durée déterminée (CDD), ruptures conventionnelles etc.) qui vise plus de 5 personnes salariées assurées et 5 % de l'effectif assuré ;
- la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
- toutes procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

L'effectif à prendre en compte est celui des actifs au 1er janvier de l'année en cours. Le *souscripteur* adresse une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre recommandée électronique à l'*assureur* dès connaissance de la survenance de l'un des événements listés ci-dessus.

Cette cotisation exceptionnelle est déterminée, notamment, en fonction du taux de cotisation des personnes anciennement salariées couvertes au titre de la portabilité et de la durée prévisionnelle de maintien de celle-ci.

1.5.4. Modalités de révision

La révision du contrat sera formalisée par un avenant.

Le *souscripteur* peut toujours refuser la proposition de l'*assureur* dans les 30 jours qui suivent la réception dudit avenant **et envoyer sa demande de résiliation par l'un des moyens exposés à l'article 1.3.3. (Résiliation / Dénonciation).**

Le contrat est alors résilié dans les 10 jours qui suivent.

En cas d'absence de réponse dans les 30 jours de l'envoi de l'avenant, l'*assureur* considérera que le *souscripteur* a accepté les nouvelles conditions. Elles prendront effet à la date de modification mentionnée sur l'avenant.

Jusqu'à la date d'effet de la modification du contrat, les dispositions antérieures continuent à s'appliquer.

Titre 2. Dispositions relatives à l'affiliation

2.1. Conditions et formalités d'affiliation

2.1.1. Formalités d'affiliation

Important

Dans certains cas, les données nécessaires à l'affiliation ne sont pas transmises par la *DSN* (choix d'option, déclaration des *ayants droit* etc.). Dans ce cas, les *personnes assurées* doivent :

- si nécessaire, transmettre les bulletins d'affiliation signés ;
- si le contrat le prévoit, choisir l'option de garanties ;
- déclarer leurs éventuels *ayants droit* à couvrir à titre obligatoire ou facultatif, selon le contrat souscrit.

Les éléments d'affiliation ci-dessus doivent être transmis dans les 30 jours qui suivent la date d'affiliation demandée par le *souscripteur*. Si le bulletin d'affiliation n'est pas transmis dans ce délai ou s'il est incomplet, l'affiliation sera effective à la date d'effet de l'accord exprès de l'*assureur*.

La prise d'effet de l'affiliation est fixée conformément aux dispositions du contrat relatives à la prise d'effet des garanties.

Dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* avec affiliation facultative des *ayants droit* et du contrat *surcomplémentaire à adhésion facultative*, les *personnes assurées* peuvent demander leur affiliation conformément aux dispositions ci-avant et déclarer le cas échéant leurs *ayants droit* à couvrir uniquement dans les 3 mois qui suivent la date :

- d'effet du contrat ;
- d'entrée dans la *catégorie assurée* (embauche, promotion, cessation de dispense d'affiliation du contrat obligatoire) ;
- de changement de situation familiale (mariage, PACS, concubinage, naissance etc.).

Les *ayants droit* couverts au titre du *contrat surcomplémentaire* sont les mêmes que ceux couverts au titre du *contrat socle*.

2.1.2. Choix du niveau de garanties par le *souscripteur*

Le choix effectué par le *souscripteur,* dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* est définitif pour l'année en cours.

Le changement de garanties est possible à effet du 1er janvier sous réserve d'en formuler la demande avant le 31 octobre de l'année précédente.

2.1.3. Modalités de choix et de changement d'option

À savoir

Le *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* prévoit des garanties à options (Option 1 et Option 2) qui figurent aux conditions particulières.

Dans ce cas, la *personne assurée* doit demander à s'affilier à l'une des options.

Choix de l'option

La *personne assurée* exprime son choix lors de son affiliation et remplit le bulletin d'affiliation.

Ce choix s'applique à la *personne assurée* et à l'ensemble de ses *ayants droit*.

Changement d'option

La *personne assurée* peut modifier son choix dans les 3 mois qui suivent :

- la date d'effet du contrat ;
- la date d'entrée dans la *catégorie assurée* ;
- un changement de situation familiale ;
- toute modification de la part de l'*assureur* sur l'une des options choisies.

Ce changement intervient au 1er jour du mois civil qui suit la réception de la demande par l'*assureur*.

En dehors des cas ci-dessus, la *personne assurée* peut modifier son choix tous les 2 ans. La demande de modification doit parvenir à l'*assureur* avant le 31 octobre pour une prise d'effet au 1er janvier suivant.

Remarque

Le *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* n'est pas une option du *contrat socle*.

2.2. Renonciation aux affiliations facultatives

Dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* avec affiliation facultative des *ayants droit* et du ***contrat surcomplémentaire à adhésion facultative***, la *personne assurée* peut renoncer à son affiliation ou à celle de l'ensemble de ses *ayants droit* pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que l'affiliation a pris effet.

Ce délai expire le dernier jour à 24 heures (minuit). S'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai n'est pas prolongé.

La *personne assurée* peut demander la renonciation, par l'un des moyens exposés à l'article 1.3.3. (Résiliation / Dénonciation).

La renonciation entraine le remboursement intégral de la cotisation versée dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande par l'*assureur*. Toutefois, si des prestations ont été versées, la *personne assurée* devra les rembourser intégralement avant tout remboursement préalable des cotisations par l'*assureur*.

Conseil pratique

Modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation :

« Je soussigné(e) (nom, prénom(s)) ……, qui demeure (adresse complète) ……. déclare renoncer à :

- **l'affiliation facultative** de mes *ayants droit* dans le cadre :
  - de mon contrat *socle à adhésion obligatoire* (frais de santé) n°……, qui a pris effet le ..... ;
  - de mon contrat *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* (frais de santé) n°……, qui a pris effet le ..... ;

et/ou

- **mon affiliation et à celle de l'ensemble** de mes *ayants droit* dans le cadre de mon *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* (frais de santé) n°…… , qui a pris effet le ..... ;

conformément aux dispositions de l'article 2.2. (Renonciation aux affiliations facultatives).

2.3. Cessation de l'affiliation

Important

Dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire*
l'affiliation au contrat prend fin pour chaque *personne assurée* comme suit :

- à la date à laquelle elle cesse d'appartenir à la *catégorie assurée ;*
- à la date de suspension de son contrat de travail sauf dans les cas prévus aux articles 4.1.1 (Suspension du contrat de travail rémunéré) ;
- à la date de cessation de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf dans les cas prévus à l'article 4.2. (En cas de cessation du contrat de travail (portabilité)) ;
- à la date de la liquidation normale ou anticipée de sa pension d'assurance vieillesse d'un *régime obligatoire* quel qu'en soit le motif, sauf cumul emploi retraite ;
- à la date de résiliation du contrat quel qu'en soit le motif ;
- à la date de son décès.

En complément, dans le cadre du contrat *surcomplémentaire à adhésion facultative* ou **dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire*** avec affiliation facultative des *ayants droit*, l'affiliation au contrat prend fin :

- en cas de non-paiement de ses cotisations dans les conditions prévues à l'article 5.3.(Défaut de paiement) ;

ou

- en cas de dénonciation par la *personne assurée de son affiliation* ou de celle de l'ensemble de ses *ayants droit* dans les conditions prévues à l'article 1.3.3. (Résiliation / Dénonciation).

Dans tous les cas, une nouvelle affiliation aux *contrats socle et surcomplémentaire avec adhésion obligatoire* avec affiliation facultative des *ayants droit et/ou au contrat surcomplémentaire à adhésion facultative,* est possible à l'issue d'un délai de 2 années civiles qui suit la dénonciation.

Titre 3. Dispositions relatives aux garanties

Les garanties souscrites et leurs montants figurent aux conditions particulières.

3.1. Objet des garanties

Les garanties concernent le remboursement, de toutes dépenses liées à une maladie, une maternité ou à un *accident* :

- dans la limite des frais réels engagés par les *personnes assurées* et leurs *ayants droit* et des garanties prévues par le contrat ;
- qui ont donné lieu au versement de prestations par la *Sécurité sociale*.

Le contrat peut prévoir le remboursement des *actes* non remboursés par la *Sécurité sociale* s'ils sont indiqués aux conditions particulières.

Les prestations sont versées selon les modalités fixées ci-après.

3.2. Prise d'effet et cessation des garanties

3.2.1. Prise d'effet des garanties

Pour les *personnes assurées*

Les garanties prennent effet à la même date que le contrat ou à la date d'entrée dans la *catégorie assurée* (embauche, promotion, cessation de dispense d'affiliation etc.), si elle est postérieure, sous réserve du respect du délai d'affiliation de 30 jours prévu à l'article 2.1.1. (Formalités d'affiliation) pour les contrats à adhésion facultative.

À défaut les garanties prennent effet à la date de réception du bulletin d'affiliation par l'assureur.

Pour les *ayants droit*

Les ayants droit bénéficient des garanties à titre obligatoire ou facultatif selon la structure de cotisation retenue.

Sous réserve qu'ils aient été déclarés dans les délais prévus à l'article 2.1.1 (Formalités d'affiliation) à l'*assureur*, les garanties prennent effet :

- à la même date que les garanties de la *personne assurée* ;
- à la date à laquelle ils répondent aux conditions d'*ayants droit* ;
- à la date à laquelle ils cessent de bénéficier d'une dispense d'affiliation si l'affiliation des *ayants droit* est à titre obligatoire ;
- à défaut, à la date de l'accord de l'*assureur*.

3.2.2. Cessation des garanties

Pour les *personnes assurées*

Les garanties cessent :

- à la date de cessation de leur affiliation ;
- en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions prévues à l'article 5.3. (Défaut de paiement), dans le cadre du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative*.

Pour leurs *ayants droit*

Les garanties cessent :

- à la même date que celle de la *personne assurée* ;
- à la date à laquelle ils ne répondent plus aux conditions d'*ayants droit* ;
- en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions prévues à l'article 5.3. (Défaut de paiement), dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* avec affiliation facultative des *ayants droit* et du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* ;
- à la date à laquelle la *personne assurée* ne souhaite plus les faire bénéficier des *contrats socle et surcomplémentaire à adhésion obligatoire* avec affiliation facultative des *ayants droit* et du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative.*

  La demande doit être faite au moins 2 mois avant la date de cessation souhaitée.

3.3. Les prestations

Le montant des prestations est mentionné aux conditions particulières de chaque contrat souscrit.

Les garanties prises en compte par l'*assureur* pour le calcul des remboursements sont celles en vigueur à la date des soins :

- pour les *actes* référencés par la *Sécurité sociale*, la date des soins est celle retenue par la *Sécurité sociale* ;
- pour les *actes* non référencés par la *Sécurité sociale*, la date des soins est celle de facturation.

Les demandes de prestations doivent être adressées à l'*assureur* **dans un délai de 2 ans à compter de la date des soins** tel que prévu à l'article 6.3. (Prescription).

Pour les prestations exprimées en forfait par année civile, le forfait n'est ni reportable ni cumulable d'une année sur l'autre.

3.3.1. Territorialité de la couverture - soins à l'étranger

La *personne assurée* bénéficie des garanties lorsqu'elle exerce son activité :

- sur le territoire français ;
- ou hors de ce territoire :
  - lors de déplacements privés ou professionnels de moins de 3 mois ;
  - ou à l'occasion d'un détachement au sens des articles L761-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

À savoir

Les personnes salariées expatriées ne sont pas couvertes par le contrat.

Les soins effectués à l'étranger **peuvent être remboursés sous réserve de respecter les trois conditions cumulatives suivantes** :

- survenir dans l'une des situations définies ci-dessus ;
- avoir fait l'objet d'un remboursement préalable par la *Sécurité sociale* ;
- avoir été engagés en cas d'urgence, de manière inopinée et non programmée.

Les remboursements de ces soins suivent les règles cumulatives suivantes :

- être établis en fonction de la codification des *actes* médicaux fixée par la *Sécurité sociale* ;
- être effectués en euros, dans la limite des garanties du contrat ;
- les soins médicaux pratiqués à l'étranger sont remboursés comme ceux des médecins non-signataires des *dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* ;
- les dépenses réelles prises en considération pour le calcul des prestations complémentaires sont plafonnées à hauteur du prix pratiqué en France pour des *actes* et des soins équivalents.

3.3.2. Ne sont pas pris en charge par l'*assureur*

	Frais médicaux & Aide auditive	Hospitalisation	Dentaire	Optique	Prévention & Bien être
la *participation forfaitaire*, les *franchises médicales*, la majoration du *ticket modérateur* qui s'applique hors *parcours de soins coordonnés* et en cas de refus du patient du transport sanitaire partagé programmé	✓	✓	✓	✓	✓
les actes non remboursés par la *Sécurité sociale*, sauf mention aux conditions particulières	✓	✓	✓	✓	✓
les soins effectués antérieurement à la date d'effet du contrat ou antérieurement à la date d'effet de l'affiliation de la *personne assurée* et de *ses ayants droit*	✓	✓	✓	✓	✓
les soins effectués postérieurement à la date de résiliation du contrat ou à la date de cessation des garanties *de la personne assurée* et de *ses ayants droit*	✓	✓	✓	✓	✓
les dépassements d'honoraires non déclarés à la *Sécurité sociale* par le professionnel de santé	✓	✓	✓	✓	✓
les transports sanitaires assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)	✓				

	Frais médicaux & Aide auditive	Hospitalisation	Dentaire	Optique	Prévention & Bien être
▪ le forfait journalier hospitalier pour les établissements médico-sociaux définis à l'article L.312-1 I-6 du Code de l'action sociale et des familles et à l'article L.174-6 du Code de la sécurité sociale (maisons d'accueil spécialisées, maisons de retraite, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités ou centres de soins de longue durée etc.)		✓			
▪ pour les chambres particulières : - les appartements privatifs - les services, équipements, prestations, et accessoires supplémentaires, non pris en Charge par la *Sécurité sociale* : - les frais de téléphone - télévision - internet - blanchissage, ▪ ainsi que les repas et/ou boissons exigés, sans prescription médicale, par la personne hospitalisée ou ses accompagnants		✓			
▪ pour la parodontologie les actes non codés à la *nomenclature* de la classification commune des actes médicaux (CCAM) dentaire. Les mentions NPC « non pris en charge », NR « non remboursé » et HN « hors nomenclature » ne sont pas des codes CCAM			✓		
▪ tout équipement optique composé de verres plans, sauf en cas d'atteinte oculaire unilatérale				✓	
▪ l'achat de médicament sur un site internet non autorisé par l'agence régionale de santé (ARS) et qui n'est pas justifié par une facture acquittée (mentions légales du pharmacien, acquittée, datée et signée mentionnant la spécialité délivrée)					✓
▪ pour la pharmacie non remboursée par la *Sécurité sociale*, les produits dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 20 % (produits dits "de confort")					✓
▪ la cigarette électronique					✓

Ces d'exclusions ne peuvent en aucun cas remettre en cause les obligations de prise en charge prévue par la réglementation dans le cadre des contrats responsables.

3.3.3. Limitation du remboursement des chambres particulières

Les chambres particulières sont prises en charge, dans la limite d'un forfait précisé aux conditions particulières, selon les conditions cumulatives suivantes :

- être expressément demandées par la *personne assurée* ou ses *ayants droit*. L'*assureur* peut demander un justificatif ;
- avoir leurs tarifs publiquement affichés ;
- faire l'objet d'une facturation qui détaille les services fournis par l'établissement hospitalier.

3.3.4. Encadrement de la pharmacie non remboursée par la *Sécurité sociale*

La pharmacie non remboursée par la *Sécurité sociale* concerne :

- les produits pharmaceutiques réglementés ;
- les allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI) règlementés ;
- les compléments alimentaires dont la TVA est à 5,5 %.

3.3.5. Encadrement de l'orthodontie non remboursée par la *Sécurité sociale*

Seuls sont pris en charge les traitements orthodontiques diagnostiqués, délivrés, suivis et facturés par un orthodontiste diplômé d'État.

Cet orthodontiste doit être référencé auprès des autorités compétentes.

3.3.6. Encadrement de la parodontologie non remboursée par la *Sécurité sociale*

Seuls les actes inscrits et codés selon la *nomenclature* de la *Sécurité sociale* en vigueur à la date des soins font l'objet d'un remboursement.

3.4. Règlement des prestations

Le règlement des prestations peut s'effectuer via ou hors norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs (NOEMIE). Les modalités d'application ou de renonciation à ce dispositif sont indiquées dans la *notice d'information*.

3.4.1. Cumul d'assureurs

À savoir

Les garanties de même nature contractées auprès de plusieurs assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie souscrite.

Le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses engagées.

3.4.2. Tiers payant

La mise en œuvre du tiers payant dans le cadre du contrat responsable

Le contrat permet à la *personne assurée* et à ses *ayants droit* de bénéficier du tiers payant (dispense d'avance de frais) sur les *actes* pratiqués par les professionnels de santé au moins à hauteur du *ticket modérateur* (différence entre la base de *remboursement de la Sécurité sociale* et le remboursement effectif de celle-ci).

Pour que le tiers payant s'applique il est nécessaire que le professionnel de santé soit partenaire de l'opérateur de tiers payant de l'*assureur* et que l'ensemble des pièces justificatives demandées par l'*assureur* soient fournies.

Sans remettre en cause les dispositions spécifiques au contrat responsable et au 100 % Santé, les situations suivantes ne permettent pas de réaliser le tiers payant au-delà de la *base de remboursement* de la *Sécurité sociale* :

- le défaut de consentement écrit de la *personne assurée* à la transmission de données détaillées de la *nomenclature* de la *Sécurité sociale* relatives à l'*acte* ou au dispositif médical via le professionnel de santé.

  Il est précisé que ces données sont nécessaires au calcul et au contrôle du remboursement des garanties souscrites ;
- l'application par le professionnel de santé, de tarifs analysés comme excessifs par rapport aux prix les plus fréquents constatés sur le marché (supérieurs à 80 % des prix constatés) pour l'équipement délivré.

Dans les cas cités ci-dessus, la *personne assurée* et ses *ayants droit* devront avancer une partie des frais et envoyer la demande complétée des pièces justificatives mentionnées dans la *notice d'information* à l'*assureur* afin d'être remboursé à hauteur des garanties souscrites.

Spécificité du tiers payant pour le 100 % Santé

Dans le cadre du 100 % Santé, le tiers payant s'applique intégralement sur les paniers de soins optique, dentaire, et audio sans *reste à charge*, c'est à dire à hauteur des prix limites de vente et des honoraires limites de facturation définis réglementairement.

La carte de tiers payant papier et dématérialisée (y compris dans le cadre du contrat non-responsable)

L'*assureur* adresse à la *personne assurée* une carte de tiers payant si elle remplit les conditions.

La carte de tiers payant peut également être consultée ou téléchargée par la *personne assurée* sous format dématérialisé depuis son Espace Client (accessible sur PC, tablette, smartphone ou application mobile).

Cette version dématérialisée est le strict reflet des droits de la *personne assurée* et de ses *ayants droit* au jour du téléchargement, elle doit donc être présentée en priorité au professionnel de santé.

À compter du jour où les garanties cessent, la *personne assurée* et ses *ayants droit* ne doivent plus utiliser leur carte de tiers payant et doivent en informer les professionnels de santé auprès desquels leur carte avait été enregistrée (exemple : pharmacien).

Si des versements sont effectués à tort par l'*assureur* auprès des professionnels de santé, la *personne assurée* devra les rembourser.

3.4.3. Contrôle médical

L'*assureur* peut effectuer un contrôle pour toute *personne assurée ou tout ayant droit* qui demande des prestations au titre des garanties du contrat, avant ou après le paiement des prestations.

L'*assureur* peut avoir recours à une expertise médicale effectuée par un professionnel de santé de son choix, dont les honoraires sont à sa charge.

Lors du contrôle médical, la *personne assurée ou son ayant droit* a la faculté de se faire assister par le médecin de son choix ou d'opposer les conclusions de son médecin traitant.

Si la *personne assurée* ou *son ayant droit* refuse de se soumettre à cette expertise, les *actes*, prescriptions et toutes dépenses qui font l'objet de la demande d'expertise ne donneront pas lieu à prise en charge ou feront l'objet d'une restitution des sommes indûment versées.

En cas de contestation des conclusions de l'expertise, la *personne assurée* ou *son ayant droit* devra adresser au médecin-conseil ou dentiste consultant de l'*assureur*, dans les 30 jours qui suivent la notification, une lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionne l'objet de la contestation et joindre des éléments médicaux argumentés.

Si le désaccord persiste, il sera mis en place une expertise d'arbitrage qui comprend, outre ces deux médecins, un troisième désigné par leurs soins ou, s'ils n'ont pu s'accorder, désigné par le président du tribunal compétent de la résidence de la *personne assurée,* sur requête de la partie la plus diligente.

Chaque partie supporte les honoraires de son médecin, ceux du troisième médecin ainsi que les frais de sa désignation sont supportés à parts égales par les deux parties.

En fonction des conclusions, l'*assureur* pourra ne pas assurer la prise en charge ou réclamer la restitution des sommes indûment versées.

3.4.4. Recouvrement des prestations

L'*assureur* se réserve le droit de réclamer à la *personne assurée* les prestations indûment versées (y compris en cas de versement à tort par la *Sécurité sociale*).

Titre 4. Maintien des garanties

4.1. En cas de suspension du contrat de travail

4.1.1. Suspension du contrat de travail rémunéré

Les garanties continuent à s'appliquer aux *personnes assurées* dont le contrat de travail est suspendu, si elles sont :

- bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement (activité partielle, reclassement, mobilité etc.) versé par le *souscripteur* ;

ou

- en arrêt de travail et indemnisés à ce titre par le régime complémentaire de prévoyance que le *souscripteur* finance au moins pour partie.

À savoir

Tant que les *personnes assurées* remplissent les conditions ci-avant, les garanties sont maintenues moyennant le paiement des cotisations.

Les évolutions de garanties sont applicables durant ce maintien.

4.1.2. Suspension du contrat de travail non rémunéré

En dehors des cas visés à l'article 4.1.1 (Suspension du contrat de travail rémunéré) les garanties ne sont pas maintenues. Elles sont suspendues dès le 1er jour de la suspension du contrat de travail.

4.2. En cas de cessation du contrat de travail (portabilité)

En cas de cessation du contrat de travail qui ouvre droit à indemnisation par le régime d'assurance chômage, non consécutive à une faute lourde, la *personne assurée* et ses *ayants droit* couverts au titre du contrat au moment de la cessation du contrat de travail bénéficient à titre gratuit du maintien des garanties (portabilité) dans les conditions et limites prévues à l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le *souscripteur* indique le maintien des garanties dans le certificat de travail et doit en aviser l'*assureur* dans un délai de 30 jours qui suit la cessation du contrat de travail.

La *personne assurée* doit effectuer sa demande de maintien de garanties selon les modalités prévues dans la *notice d'information*.

4.3. En cas de rupture du contrat de travail (Maintien individuel des garanties aux personnes anciennement salariées et *ayants droit* de personnes salariées décédées)

Après rupture du contrat de travail de la *personne assurée,* cette dernière si elle bénéficie d'un revenu de remplacement qui prend la forme de prestations d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou d'allocations chômage si elle est privée d'emploi et qu'elle a épuisé ses droits à la portabilité, peut demander :

- à bénéficier pour elle seule du maintien des garanties existantes au moment de la rupture du contrat de travail. Des conditions tarifaires encadrées règlementairement s'appliquent en conformité avec le dispositif de l'article 4 de la « Loi Évin » (contrat loi « Évin ») ;

ou

- à souscrire un contrat adapté à sa nouvelle situation hors du dispositif Loi Évin (contrat « d'accueil »).

Au décès de la personne salariée, ses *ayants droit* bénéficiaires du contrat peuvent également demander à bénéficier d'un maintien des garanties (contrat loi « Évin ») ou à souscrire à un contrat adapté à leur nouvelle situation (contrat « d'accueil »).

Les modalités et la prise d'effet du maintien sont indiquées dans la notice d'information.

Titre 5. Cotisations

Tous les contrats de l'offre Entreprises Santé **+** sont réunis en un ensemble homogène de mutualisation.

Toute évolution des cotisations ou des garanties s'appliquera à l'ensemble des contrats relevant du périmètre de mutualisation.

5.1. Montant et structures des cotisations

5.1.1. Assiette et montant

Les garanties sont accordées moyennant le paiement d'une cotisation annuelle dont l'assiette, le montant et la structure des cotisations sont précisés aux conditions particulières.

5.1.2. Structures des cotisations

En fonction du choix du *souscripteur*, les cotisations sont structurées conformément aux tableaux ci-après.

- dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* :

Structures des cotisations	Affiliation obligatoire en fonction de la situation familiale réelle de la *personne assurée*	Affiliation facultative au choix de *la personne assurée*
Salarié / Conjoint / Enfant	▪ *personne assurée*	▪ conjoint(e) ▪ enfant(s)
Tarif unique Famille	▪ *personne assurée* avec tous ses *ayants droit*	▪ sans objet
Salarié / Famille	▪ *personne assurée* ou ▪ *personne assurée* avec tous ses *ayants droit*	▪ sans objet
Salarié / Duo /Famille	▪ *personne assurée* ou ▪ *personne assurée* avec *un ayant droit* ou ▪ *personne assurée* avec tous ses *ayants droit*	▪ sans objet
Salarié + Enfant(s) / Conjoint	▪ *personne assurée avec tous ses* enfants	▪ conjoint(e)
Adulte / Enfant	▪ *personne assurée* avec tous ses *ayants droit*	▪ sans objet

- dans le cadre du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* :

Structure des cotisations	Affiliation facultative au choix de la *personne assurée*
Adulte / Enfant	▪ *personne assurée* avec tous ses *ayants droit*

- dispositions communes :

En cas d'évolution de la situation familiale de la *personne assurée,* la cotisation évolue sous réserve :

- de la déclaration par la *personne assurée* dans les conditions de l'article 2.1.1. (Formalités d'affiliation) ;
- que les *ayants droit* puissent bénéficier des garanties du contrat dans les conditions de l'article 3.2. (Prise d'effet et cessation des garanties).

5.2. Modalités de paiement

Les cotisations, y compris les taxes présentes ou futures et contributions éventuelles, sont payables :

- dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* par le *souscripteur*, trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque échéance.

  Le *souscripteur* est le seul responsable du paiement des cotisations. À ce titre, il procède lui-même à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues.

  Si l'affiliation des *ayants droit* est facultative, les cotisations sont dues dans les mêmes conditions que le *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* (le choix du *souscripteur* doit être le même que pour le *contrat surcomplémentaire*).

- dans le cadre du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* :
  - par le *souscripteur*, dans les mêmes conditions que les *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire*;

  ou

  - par la *personne assurée*, mensuellement dans les 15 premiers jours de chaque mois, par prélèvement automatique sur son compte bancaire ou par virement bancaire.

  La *personne assurée* est la seule responsable du paiement des cotisations.

- dispositions communes (proratisation des cotisations)

  Lorsque le contrat est résilié ou dénoncé, le *souscripteur* et la *personne assurée*, ne sont redevables que de la partie de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque est couvert. Cette période est calculée à compter de la date d'effet du contrat ou de l'affiliation jusqu'à la date d'effet de la résiliation ou de la dénonciation.

  Si une fraction de cotisation s'avère avoir été payée d'avance, celle-ci est alors remboursée.

5.3. Défaut de paiement

L'*assureur* adresse une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception au *souscripteur* ou à *la personne assurée* selon le cas, en cas de non-paiement :

- d'une cotisation au terme du délai de 15 jours de son échéance ;

ou

- d'une cotisation exceptionnelle en cas d'aggravation du risque, dans un délai de 15 jours qui suit l'envoi de la proposition.

Si le paiement des cotisations n'intervient pas :

- dans le cadre des *contrats socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* : les garanties sont suspendues 30 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure au *souscripteur* et le contrat est résilié 10 jours après la date d'effet de la suspension.

  La résiliation met fin aux garanties pour l'ensemble des *personnes assurées* et leurs *ayants droit*.

  Si l'affiliation des *ayants droit* est facultative, le non-paiement de la cotisation par la *personne assurée* entraine la cessation des garanties pour ceux-ci dans les mêmes délais et conditions que le *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative*.

- dans le cadre du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* : l'affiliation de la *personne assurée et de ses ayants droit* cesse 40 jours après l'envoi de la mise en demeure.

  La cessation de l'affiliation met fin aux garanties pour la *personne assurée* et ses *ayants droit*.

- dispositions communes

  Les cotisations sont dues au titre de la période antérieure à la date de résiliation du contrat ou de cessation de l'affiliation de la *personne assurée* et/ou de ses *ayants droit.*

  Le contrat ou l'adhésion facultative non résilié(e) reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

  L'*assureur* a la faculté de poursuivre le recouvrement des cotisations par tous moyens de droit.

Titre 6. Références légales

6.1. Fausse déclaration

Les déclarations du *souscripteur* et de la *personne assurée* servent de base à l'application des garanties.

- dans le cadre des contrats *socle* et *surcomplémentaire à adhésion obligatoire* :

  L'assurance est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de la *personne assurée* ou de la part du *souscripteur* de nature à changer l'objet du risque garanti ou à en fausser l'appréciation de l'*assureur*.

  L'*assureur* doit justifier par tous moyens de l'existence du caractère intentionnel de la fausse déclaration.

  Les cotisations payées restent acquises.

- dans le cadre du *contrat surcomplémentaire à adhésion facultative* :

En cas d'omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle, l'*assureur* peut :

– si elle est constatée avant tout *sinistre* : augmenter la cotisation ou résilier le contrat ;

– si elle est constatée après tout *sinistre* : réduire le montant de l'indemnité proportionnellement à la cotisation payée par rapport à celle qui aurait été due si l'*assureur* avait eu en sa possession la déclaration exacte et complète.

6.2. Déchéance

La *personne assurée* ou l'*ayant droit* est déchu(e) de tout droit à indemnisation au titre du *sinistre* concerné :

- si elle(s'il) fait volontairement une fausse déclaration de *sinistre* qui porte sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences de celui-ci.
- si elle(s'il) fournit ou utilise sciemment des renseignements ou des documents inexacts, fabriqués ou falsifiés comme justificatifs ou use d'autres moyens frauduleux en vue d'obtenir le versement des prestations.

Elle(il) s'expose également à des poursuites pénales de la part de l'*assureur*.

6.3. Prescription

Les actions relatives au contrat sont prescrites dans un délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'*assureur* en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Lorsque le *souscripteur*, la *personne assurée* ou l'*ayant droit* intente une action en justice à l'encontre de l'*assureur* et que celle-ci a pour fondement le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où ce tiers a lui-même exercé l'action en justice à l'encontre du *souscripteur*, de la *personne assurée* ou de l'*ayant droit* ou a été indemnisé par le *souscripteur*, la *personne assurée* ou l'*ayant droit*.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux articles 2240 et suivants du Code civil que sont :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
- la demande en justice, même en référé ;
- un acte d'exécution forcée.

La prescription est également interrompue par :

- la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que l'*assureur* adresse selon le cas, au *souscripteur* ou à la *personne assurée,* pour le paiement de la cotisation ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un recommandé électronique que la *personne assurée ou* l'*ayant droit* adresse à l'*assureur* pour le règlement des prestations.

6.4. Subrogation

Lorsque la *personne assurée* ou l'*ayant droit* est atteint(e) d'une affection ou est victime d'un *accident* susceptible d'être indemnisé par un tiers responsable, l'*assureur* dispose d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son propre *assureur*.

Lors de la demande de prestation, lorsque le dommage est causé par un tiers responsable, l'*assureur* doit être informé par la *personne assurée* ou l'*ayant droit.*

6.5. Réclamation - Médiation

En cas de difficultés dans l'application du contrat, le *souscripteur*, la *personne assurée* et/ou ses *ayants droit* peuvent contacter leur conseiller ou contact habituel.

À savoir

La réclamation peut être adressée comme suit :

- reclamation@radiance.fr ;
- à l'adresse du Service Réclamations 55 allée Albert Sylvestre - 73026 Chambéry Cedex ;

ou

- sur l'Espace Client.

Le service réclamation accusera réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la réclamation écrite (sauf si la réponse à la réclamation est apportée dans ce délai) et, en tout état de cause, apportera une réponse à la réclamation dans un délai de 2 mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite.

Lorsqu'aucune solution à un litige n'a pu être trouvée ou lorsque l'*assureur* n'a pas répondu dans le délai de 2 mois à compter de l'envoi de la première réclamation écrite, la *personne assurée* et/ou ses *ayants droit* peuvent, s'adresser au médiateur de la mutualité française, à l'adresse suivante :

Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française, Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), 255 rue de Vaugirard, 75719 PARIS Cedex 15 ou par voie électronique : https://www.mediateur-mutualite.fr/saisir-le-mediateur/ dans un délai maximal d'1 an à compter de l'envoi de la réclamation écrite à l'*assureur* et sans préjudice du droit d'agir en justice.

6.6. Juridiction compétente

À défaut de règlement amiable, toute difficulté entre les parties liée à l'exécution ou l'interprétation du contrat sera portée devant le tribunal français compétent.

6.7. Protection des données à caractère personnel

Conformément à la réglementation en matière de données à caractère personnel (en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), la *personne assurée* et ses *ayants droit* sont informés que « **Radiance Mutuelle** », ci-après désigné Malakoff Humanis traite, en qualité de responsable de traitement, les données personnelles de la *personne assurée* et ses *ayants droit* identifiées et décrites ci-dessous :

Détails des données personnelles collectées	Finalités des données personnelles collectées Conformément au respect du principe de minimisation de la collecte des données, Malakoff Humanis s'engage à ne pas exploiter les données personnelles dans un autre but que les finalités citées ci-dessous	Catégorie de destinataires des données personnelles collectées	Durée de conservation des données personnelles collectées
▪ données **d'identification** ; ▪ données relatives à **la situation familiale, à la vie personnelle, à la sante de la *personne assurée;*** ▪ données **économique, patrimoniale et financière, professionnelle ;** ▪ données relatives à **l'appréciation du risque**	▪ la souscription, la gestion, y compris commerciale, la passation et l'exécution du contrat d'assurance ainsi que la gestion ou l'exécution de tout autre contrat souscrit auprès de Malakoff Humanis ou d'autres sociétés du groupe ; ▪ l'exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins exprimés par la *personne assurée* et *ses ayants droit ;* ▪ la gestion des avis de la *personne assurée* et *de ses ayants droit* sur les produits, services ou contenus proposés par Malakoff Humanis ou ses partenaires ; ▪ l'exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ; ▪ l'élaboration de statistiques y compris commerciales, d'études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement, une fois les données anonymisées par des procédés techniques qui permettent de s'assurer de la non réidentification de la *personne assurée* et *de ses ayants droit ;* ▪ l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme et à la lutte contre la fraude, qui peuvent conduire à l'inscription de la *personne assurée ou de ses ayants droit* sur une liste de personnes qui présentent un risque de fraude, qui incluent un dispositif mutualisé des données des contrats et des *sinistres* déclarés auprès des assureurs, mis en œuvre par l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance (ALFA) ; ▪ à ce titre, Malakoff Humanis peut utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour l'aider à détecter des dossiers frauduleux tout en conservant une intervention humaine ; ▪ la proposition à la *personne assurée* et à *ses ayants droit* d'un accompagnement sous la forme de services ou d'outils inclus dans le contrat, opérés par Malakoff Humanis ou ses partenaires et en lien avec le coût des soins, le parcours médical ou des situations de fragilités ; ▪ la mise en œuvre d'opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination de la *personne assurée* et de *ses ayants droit.*	▪ les services de Malakoff Humanis dont le personnel est en charge des traitements qui portent sur ces données ; ▪ les sous-traitants éventuels ; ▪ les délégataires de gestion ; ▪ les intermédiaires d'assurance ; ▪ les réassureurs et coassureurs ; ▪ les organismes professionnels habilités ; ▪ les partenaires ; ▪ les sociétés extérieures ;	Le calcul des durées de conservation est réalisé en fonction : ▪ des finalités pour lesquelles les données sont collectées ; ▪ de la durée de la relation contractuelle et de la typologie de contrat ; ▪ des obligations légales de Malakoff Humanis ▪ des prescriptions légales et réglementaires applicables de conservation
▪ données relatives à la santé de la *personne assurée* : Numéro de *Sécurité sociale* (le « NIR ») et celui de ses *ayants droit*.	▪ la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance et la mise en œuvre des échanges ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection sociale.	▪ le Service Médical et toute personne placée sous la responsabilité du Service Médical de Malakoff Humanis ; ▪ les acteurs de la protection sociale conformément à la liste fournie à l'article 2.A.1°) du Décret no 2019-341 du 19 avril 2019	

Malakoff Humanis s'engage à ce que les données personnelles de la *personne assurée et de ses ayants droit* ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

La *personne assurée* a la possibilité de donner son consentement ou de le retirer pour certains traitements, et d'indiquer les canaux de communication par lesquels elle souhaite être sollicitée (SMS, courriel, téléphone, courrier) en se rendant sur son Espace Client.

Hormis les traitements nécessaires aux fins d'exécution des obligations en matière de protection sociale, le consentement explicite et spécifique de la *personne assurée* et celui de ses *ayants droit* est recueilli pour permettre le traitement des données personnelles de santé.

À ce titre, les données personnelles relatives à la santé de la *personne assurée* et celles de ses *ayants droit* sont traitées dans des conditions :

- qui garantissent un niveau de sécurité et de confidentialité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées appropriées adapté au risque présenté par le traitement des données de la *personne assurée et celles de ses ayants droit*

  et

- qui permettent de notifier à la CNIL dans le délai prévu après la découverte d'une violation de données personnelles et permettent d'informer la *personne assurée* dans les meilleurs délais si cette violation représente un risque pour ses droits et libertés.

Si les données personnelles de la *personne assurée* et celles de ses *ayants droit* venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays hors de l'Union européenne et qui ne présente pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la Commission européenne, Malakoff Humanis s'assurera que le tiers s'est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, à la protection du transfert de données par des garanties appropriées ainsi qu'au respect de la règlementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

La *personne assurée et ses ayants droit* disposent de droits prévus par le RGPD (d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition à la prospection commerciale, et de portabilité de leurs données) qu'ils peuvent exercer :

- via notre site internet dans l'onglet dédié « Exercer mes droits » ;
- par email à dpo@malakoffhumanis.com ;

ou

- par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

La *personne assurée et ses ayants droit* peuvent formuler une réclamation auprès de la CNIL, et s'opposer au démarchage téléphonique grâce aux démarches distinctes indiquées dans la Politique de protection des données à caractère personnel sur le site de Malakoff Humanis : https://www.malakoffhumanis.com/politique-protection-des-donnees ou sur demande à l'adresse par courrier postal à Malakoff Humanis - Pôle Informatique et Libertés - 21 rue Laffitte - 75317 Paris cedex 9.

6.8. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'*assureur* est tenu au respect de la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cela se traduit pour l'*assureur* par des obligations d'identification, de connaissance de ses clients et de vigilance pendant toute la durée de vie du contrat.

Pour ces raisons, l'*assureur* peut être amené à recueillir des informations afin de vérifier l'identité du *souscripteur* ou de la *personne assurée et de ses ayants droit* et de justifier des opérations réalisées.

6.9. Autorité de contrôle

L'*assureur* et l'*assisteur* sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09.

Titre 7. Pièces justificatives

7.1. Pièces nécessaires à l'affiliation

Dans le cadre du *contrat socle* et des *contrats surcomplémentaires* :

Type de bénéficiaire	Pièces à fournir
Personne assurée	▪ un relevé d'identité bancaire (RIB) pour le versement des prestations (NB. un seul RIB par famille). ▪ lorsque l'adhésion de *personne assurée* est facultative ou lorsque l'affiliation des *ayants droit* est facultative et que le paiement des cotisations est à la charge de la *personne assurée* : un mandat de prélèvement SEPA dûment complété, daté et signé pour le règlement des cotisations (si ce moyen de paiement est choisi par la *personne assurée*).

Les pièces nécessaires au renouvellement des droits des enfants de plus de 18 ans sont indiquées dans la *notice d'information*.

L'*assureur* se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qu'il jugerait nécessaires pour l'affiliation ou le renouvellement des droits.

7.2. Pièces nécessaires au paiement des prestations

Le paiement des prestations peut être subordonné à la fourniture de pièces justificatives indiquées dans la *notice d'information*.

Le délai de remboursement des prestations ne court qu'à compter de la réception complète des pièces qui auront été demandées par l'*assureur*.

À noter

- toute somme versée à tort sera réclamée par l'*assureur* ;
- par ailleurs, ce dernier se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qu'il jugerait nécessaires, avant ou après paiement des prestations.

Partie 2. Règles spécifiques au contrat *socle*

Le *contrat socle* est « **solidaire et responsable** ».

Le contrat est « **solidaire** » lorsque le montant des cotisations ne dépend pas de l'état de santé de la *personne assurée*.

Il est « **responsable** » lorsqu'il respecte les conditions mentionnées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

De plus il respecte les critères de la couverture minimale (panier soins) prévus aux articles L.911-7 et D.911-1 de ce même Code.

Le contrat prend donc en charge les minima et les maxima des remboursements prévus par les différentes réglementations.

Le détail des garanties est repris dans les conditions particulières et la *notice d'information*.

Partie 3. Règles spécifiques aux contrats *surcomplémentaires*

Le *contrat « surcomplémentaire »* qu'il soit à adhésion obligatoire ou facultative est « **solidaire et non-responsable** ».

Le contrat est « **solidaire** » lorsque le montant des cotisations ne dépend pas de l'état de santé de la *personne assurée*.

Il est « **non-responsable** » lorsqu'il ne respecte pas les obligations du cahier des charges du « contrat responsable », prévues aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

Le détail des garanties est repris dans les conditions particulières et la *notice d'information*.

Partie 4. Services

Services d’accès aux soins

Les services d’accès aux soins aident la *personne assurée* et ses *ayants droit* à trouver facilement et simplement un professionnel de santé ou un établissement de soins.

Ils permettent de limiter le *reste à charge* final, notamment par le biais d'accords tarifaires très avantageux.

Services de prévention

Les services de prévention permettent à la *personne assurée* et à ses *ayants droit* une meilleure prise en charge de leur santé, grâce à des conseils de santé personnalisés et des actions qui les aident à mieux connaitre leurs risques et à les prévenir.

Ces services comprennent également des aides pratiques en cas de maladie, pour mieux les accompagner.

L’ensemble de ces services est détaillé dans l’Espace Client ou sur le site radiance.fr.

Radiance Mutuelle
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 483 747 333 - Siège : 95 rue Vendôme - 69006 Lyon

Auxia Assistance
Société anonyme au capital de 1 780 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 733 761 - Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris

Réf : RAD-23880_2510 / MAJ 20251027